



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Garut yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. AHMAD bin H. OYO, bertempat tinggal di Kampung Situ Saat RT.002/RW.003, Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tryantoro Cipto, S.H., M.H., CPM., dan-kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat Tryantoro Cipto Rekan yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Nomor 112, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Kamis, 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **Liah Haliah S.H., Binti Bahri Abdul Gani**, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum, RT 003 RW 002, Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evan Saepul Rohman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Progresif Kawan 9 Law Firm yang beralamat di Jalan Patriot Wartawan Nomor 6, RT.006/RW.006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Senin, 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. **Dadam Rohmana**, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum, RT 003 RW 002, Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

1. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 November 2024 dengan nomor register 35/Pdt.G/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk mengikatkan diri masing-masing secara hukum dalam peristiwa hutang-piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada hakikatnya telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - TERGUGAT dengan tegas menyatakan telah menerima uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman/hutang.
 - TERGUGAT bersedia memberikan jaminan yakni berupa rumah yang dianggap sama dengan nilai uang pinjaman/hutang tersebut.
 - TERGUGAT akan melakukan pelunasan pinjaman/hutang tersebut kepada PENGUGAT paling lambat selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut oleh Para Pihak, dan bersedia membayar hutangnya tersebut ditambah dengan keuntungannya menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa terkait dengan jaminan berupa rumah yang dianggap sama dengan nilai uang pinjaman/hutang, TERGUGAT dengan secara sukarela menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas Nama ELOM ROHAENI (Ibu kandung TERGUGAT), terletak di Jalan Citalahab/Blok Ranca Ucing, seluas 275m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Rancabuaya ke Bungbulang
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Selatan : Tanah Milik Isak
Sebelah Barat : Selokan

Jaminan SHM tersebut diserahkan oleh TERGUGAT atas persetujuan dan sepengetahuan dari Ibu Kandung TERGUGAT yang merupakan atas nama pemilik hak dalam SHM.

4. Bahwa ternyata hingga tanggal jatuh tempo atau 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang Piutang, TERGUGAT tidak dapat menepati janjinya untuk membayar uang pinjaman/hutang yang telah disepakati dengan alasan uangnya belum tersedia, namun setelah PENGUGAT secara terus menerus melakukan penagihan kepada TERGUGAT untuk membayar uang pinjaman/hutang tersebut, TERGUGAT dapat melakukan pembayaran sebagian dengan total pembayaran sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa dari hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa setelah PENGUGAT melakukan berbagai upaya peneguran terhadap TERGUGAT agar dapat melaksanakan pembayaran terhadap sisa uang pinjaman/hutang sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), maka antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk melakukan kesepakatan kembali pada tanggal 31 Januari 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa jelas dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 4 Juni 2021 TERGUGAT menyatakan telah menerima uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut Para Pihak dengan itikad baik dan bijaksana bersepakat untuk menghapuskan pemberian keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT, sehingga sisa hutang pokok sebesar tersebut dikurangi pembayaran yang diangsur oleh TERGUGAT sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

5.2. Bahwa TERGUGAT mengakui dan menyadari sekira pada tahun 2020 masih mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT selain daripada hutang sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 4 Juni 2021;

5.3. Bahwa dengan demikian, jumlah total hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan rincian tersebut diatas adalah akumulasi dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sama dengan Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)

6. Bahwa setelah disepakatinya jumlah sisa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), TERGUGAT menawarkan solusi pembayaran pelunasan hutangnya tersebut diatas dengan menggunakan alat bayar pengganti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik pribadi atas nama BPKB atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT (suami TERGUGAT), adapun spesifikasi kendaraan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik : DADAM ROHMANA

Nomor Polisi : Z 1418 EE

Type : Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)

Jenis : Minibus

Warna KB : Putih

Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK037025

Nomor Mesin : 2NRF882805

Nomor BPKB : P03300720

Kode NKJB : CO1445526

Nilai Jual kendaraan tersebut disepakati oleh Para Pihak menjadi alat bayar pengganti untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT senilai Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

7. Bahwa atas kesepakatan Para Pihak tersebut diatas dengan itikad baik pada tanggal 31 Januari 2022 di Bungbulang, PENGUGAT dengan

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menuangkan hal tersebut dalam perjanjian baru yang isinya memuat sebagai berikut:

- 7.1. TERGUGAT menjamin akan melunasi uang pinjaman/hutang terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan kendaraan mobil pribadi atas nama BPKB atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT (suami TERGUGAT);
- 7.2. TERGUGAT menyatakan akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT kurang lebih dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, tepatnya pada bulan Agustus 2024;
- 7.3. Para Pihak bersepakat menyatakan dengan adanya Surat Perjanjian ini, otomatis Surat Perjanjian pertama tidak berlaku;
- 7.4. PENGGUGAT diharuskan mengembalikan Jaminan berupa SHM Nomor : 00408/Desa Wangunjaya atas Nama ELOM ROHAENI kepada TERGUGAT setelah BPKB kendaraan yang menjadi alat bayar tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT
8. Bahwa setelah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejak ditandatangani perjanjian kedua oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT atau tepatnya pada bulan Agustus 2024, Tergugat belum juga melunasi uang pinjaman/hutang terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) atau menyerahkan BPKB atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT (suami TERGUGAT) sebagai alat bayar pengganti untuk melunasi uang pinjaman/hutang;
9. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPdata menyatakan:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"
Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 tersebut, serta apa yang tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 dan Perjanjian

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan sebuah kesepakatan (perjanjian) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa PENGUGAT telah menegur secara lisan kepada TERGUGAT supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 dan Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022, akan tetapi tidak pernah mendapat respon yang baik dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT untuk melakukan pelunasan atas sisa uang pinjaman/hutang tersebut;

11. Bahwa selain menegur secara lisan, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Kunjungan langsung pertama kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Agustus 2024 untuk melakukan musyawarah sebagai bentuk itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini;
- Mengirimkan surat undangan dan klarifikasi tertanggal 02 September 2024 agar TERGUGAT bekenan hadir bermusyawarah pada tanggal 06 September 2024
- Kunjungan langsung kedua kepada TERGUGAT pada tanggal 11 September 2024 untuk melakukan musyawarah sebagai bentuk itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini;

12. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Kendaraan atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT dan atau melunasi Sisa Hutang Pinjaman sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT serta saksi-saksi, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Garut c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

13. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan/ perjanjian, hal

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang lalai dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Merupakan uang milik PENGUGAT yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% *per tahun* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara dan Stb 22/1848, maka besaran bunganya adalah sebesar 6% per-tahun (0,5% per-bulan) Terhitung setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2022 s/d diajukannya gugatan ini, yaitu 35 bulan x 0,5% x Rp. 183.000.000,- menjadi Rp. 32.025.000 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT bersama dengan TURUT TERGUGAT tersebut, menyebabkan PENGUGAT terganggu baik tenaga dan pikiran serta usaha dan aktivitasnya, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa PENGUGAT telah berupaya sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut haknya serta menyelesaikan masalah tersebut diatas secara musyawarah kekeluargaan, PENGUGAT melalui kuasanya telah melakukan upaya pendekatan dengan mengunjungi dan memanggil TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT dimaksudkan untuk memfasilitasi perdamaian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun hasilnya sia-sia, TERGUGAT yang didukung oleh TURUT

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tetap tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan secara kekeluargaan, maka oleh karena itu untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, PENGGUGAT berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini PENGGUGAT berharap keadilan bagi PENGGUGAT;

16. Bahwa TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT telah terlihat ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar seluruh prestasi/kewajibannya kepada PENGGUGAT, yang mana hal tersebut terbukti dari sikap TERGUGAT yang dengan itikad buruk tidak ingin menyerahkan BPKB kendaraan dimaksud Poin 7 (tujuh) padahal berdasarkan keterangan dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bahwa BPKB tersebut ada dalam penguasaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, maka untuk menjamin tuntutan hukum atau gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT serta mencegah upaya-upaya dari TERGUGAT untuk memindah tangankan BPKB atau mengalihkan barang jaminan tersebut, satu dan lain hal untuk menghindari beban hukuman yang diletakan berdasarkan putusan perkara *a quo* dan agar dapat dilaksanakannya dengan secara baik putusan pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah kiranya beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk meletakan sita jaminan (*revindicatoir beslag*), terhadap :

- BPKB atas nama TURUT TERGUGAT dengan spesifikasi kendaraan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	: DADAM ROHMANA
Nomor Polisi	: Z 1418 EE
Type	: Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis	: Minibus
Warna KB	: Putih
Nomor Rangka	: MHKE8FA3JKK037025
Nomor Mesin	: 2NRF882805
Nomor BPKB	: P03300720
Kode NKJB	: CO1445526

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap PENGUGAT dalam perkara ini. PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara memerintahkan TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuh terhadap Putusan setelah gugatan ini diputus;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang berdasar, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun TERGUGAT mengajukan permohonan verzet, banding maupun kasasi;
20. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan PENGUGAT untuk dikabulkan seluruhnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini agar berkenan memanggil PENGUGAT atau kuasanya dengan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dan menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 dan Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT serta saksi-saksi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Kendaraan atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT dan/atau melunasi Sisa Hutang Pinjaman sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT serta saksi-saksi adalah sebagai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*)

4. Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Jaminan berupa BPKB Kendaraan atas nama TURUT TERGUGAT dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Nama Pemilik : Dadam Rohmana
Nomor Polisi : Z 1418 EE
Type : Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis : Minibus
Warna KB : Putih
Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK037025
Nomor Mesin : 2NRF882805
Nomor BPKB : P03300720
Kode NKJB : CO1445526

Dan/atau melunasi Sisa Hutang Pinjaman sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT serta saksi-saksi;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi yaitu:

Kerugian Materiil

- Merupakan uang milik PENGGUGAT yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bunga Kelalaian (*Moratoir*) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara dan Stb 22/1848, maka besaran bunganya adalah sebesar 6% per-tahun (0,5% per-bulan) Terhitung

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2022 s/d diajukannya gugatan ini, yaitu 35 bulan x 0,5% x Rp. 183.000.000,- menjadi Rp. 32.025.000 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Imateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat terganggu baik tenaga dan pikiran serta usaha dan aktivitasnya, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

6. Memerintahkan PENGGUGAT mengembalikan Jaminan berupa SHM Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas Nama ELOM ROHAENI kepada TERGUGAT, setelah TERGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Kendaraan atas nama Dadam Rohmana/TURUT TERGUGAT dan/atau melunasi Sisa Hutang Pinjaman sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*revindicatoir beslag*), atas harta benda milik TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang menjadi jaminan hutang TERGUGAT sebagai jaminan atas hutangnya tersebut, yaitu:
 - BPKB Kendaraan atas nama TURUT TERGUGAT dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Nama Pemilik	: Dadam Rohmana
Nomor Polisi	: Z 1418 EE
Type	: Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis	: Minibus
Warna KB	: Putih
Nomor Rangka	: MHKE8FA3JKK037025
Nomor Mesin	: 2NRF882805
Nomor BPKB	: P03300720
Kode NKJB	: CO1445526
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya, terhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dengan dieksekusi secara seketika dan sekaligus;

9. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun TERGUGAT mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya, dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi terhadap gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan atau menarik Elom Rohaeni sebagai pemegang hak atas tanah (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara *a quo*, ternyata gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat pada dalil posita halaman 2 angka 3 dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat yang mana jaminan tersebut atas nama orang lain, bukan milik Tergugat, namun pihak ketiga sebagai pemilik agunan tersebut tidak diikutsertakan sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Penggugat pada dalil posita halaman 2 angka 3 dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00408/Desa Wangunjaya atasnama Elom Rohaeni yang terletak di Jalan Citalahab/Blok Rancaucing seluas 275 M² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara: Jalan Rancabuaya ke Bungbulang
Sebelah Timur: Gang
Sebelah Selatan: Tanah Isak
Sebelah Barat: Selokan
3. Bahwa pemegang hak atas tanah dan bangunan yang diserahkan Tergugat tersebut terdaftar atas nama pihak ketiga (Elom Rohaeni), bukan dimiliki oleh Tergugat sehingga pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan hukum untuk ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang dimilikinya, terutama terkait jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
4. Bahwa pihak ketiga sebagai pemilik tanah dan bangunan atas nama Elom Rohaeni sudah semestinya diikutsertakan sebagai Penggugat

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat karena memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara *a quo* dimana fisik dari Sertifikat Hak Milik dengan Nomor nomor : 00408/Desa Wangunjaya atasnama Elom Rohaeni dikuasai oleh Penggugat yang diserahkan Tergugat sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak ketiga sebagai pemilik tanah dan bangunan maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
 6. Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "*dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat*";
 7. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas yang telah Tergugat kemukakan, maka eksepsi Tergugat sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat yang kurang pihak dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- B. Eksepsi terhadap gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat mengenai apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



8. Bahwa terdapat penggabungan permohonan oleh Penggugat di dalam gugatannya yaitu pada dalil posita angka 13 dan 14 dan juga petitum angka 5 dimana pada pokoknya Penggugat memohon agar Tergugat dikenakan sanksi berupa denda bunga dan kerugian immateriil, menurut Penggugat kerugian bunga akibat adanya wanprestasi dari Tergugat, sedangkan kerugian immaterial akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat;
9. Bahwa akibat adanya tumpang tindih tersebut terkait dengan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa *Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.*
- C. Penggugat salah menarik pihak karena Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat untuk menyerahkan BPKB mobil a.n Dadam Rohmana.
10. Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Tergugat sebagaimana Posita Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 bukan dengan Dadam Rohmana atau Elom Rohaeni sehingga apa yang Penggugat mohonkan dalam gugatannya kepada Tergugat bukan menjadi hak Tergugat untuk memberikan BPKB Mobil atas nama Dadam Rohmana, sehingga seharusnya Dadam Rohmana dalam hal ini Turut Tergugat seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena merupakan pihak langsung yang bersengketa, karena turut tergugat menurut doktrin Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" halaman 2 mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



terhadap putusan Hakim maka eksepsi Tergugat sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat yang salah dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa meskipun Tergugat dan Turut Tergugat suami dan isteri tidak sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 5 bahwa mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana merupakan milik pribadi Tergugat, karena Penggugat tidak mendalami bagaimana perjanjian harta antara Tergugat dan Turut Tergugat dalam pernikahannya apakah pisah harta atau tidak ada perjanjian, dan lebih jauh lagi mengenai tindakan atas harta bersama telah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 yang menerangkan "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", yang dalam perkara *a quo* perjanjian yang dilakukan tertanggal 31 Januari 2022 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3-4 angka 6 dan 7 tidak ada persetujuan dan sepengetahuan dari Turut Tergugat, maka atas dasar tersebut Penggugat telah salah menarik pihak, seharusnya Turut Tergugat harus disertakan menjadi Penggugat atau Tergugat karena terlibat dalam kepentingan hukum langsung maka dalam perkara *a quo* harus gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- D. Eksepsi terhadap gugatan Penggugat kabur tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam petitum gugatan Penggugat memohon sejumlah uang ganti rugi dan juga memohon penyerahan BPKB mobil atas nama Dadam Rohmana.

12. Bahwa didalam petitum penggugat dalam gugatannya halaman 8-9 angka 4 dan 5 yang menerangkan:

- Memerintahkan tergugat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan jaminan berupa BPKB Kendaraan atasnama Turut Tergugat dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Nama Pemilik : Dadam Rohmana

Nomor Polisi : Z 1418 EE

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : Toyota Rush 1.5 S M/T
Jenis : Minibus
Warna KB : Putih
Nomor Rangka : MHKE8FA3JJKK037025
Nomor Mesin : 2NRF88205
Nomor BPKB : P03300720
Kode NKJB : CO1445526

Dan/atau melunasi sisa hutang pinjaman sebesar Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada penggugat sebagaimana surat perjanjian tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta saksi-saksi;

- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu:

Kerugian Materiil

Merupakan uang milik penggugat yang tidak dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)

Bunga kelalaian (*moratoir*) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1250 KUHPerdara dan Stb 22/1848 maka besaran bunganya adalah sebesar 6% per-tahun (0,5% per-bulan) terhitung setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2022 s/d diajukannya gugatan ini, yaitu 35 bulan x 0,5% x Rp.183.000.000,- menjadi Rp.32.025.000 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat tersebut, menyebabkan penggugat terganggu baik tenaga dan pikiran serta usaha dan aktivitasnya, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa didalam petitum tersebut sangat tidak jelas dan kabur, jika dihubungkan dengan petitum angka 1 penggugat didalam gugatannya yang memohon gugatan penggugat dikabulkan untuk

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



seluruhnya, bagaimana mungkin Tergugat harus membayar sejumlah kerugian diantaranya hutang sebagaimana petitum angka 5 yang menurut Penggugat berjumlah sebesar Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan diharuskan juga menyerahkan BPKB Mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana sebagaimana petitum angka 4, sehingga akibat ketidakjelasan Penggugat dalam petitumnya tersebut seharusnya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah tergugat kemukakan eksepsi diatas sepanjang terkait dengan pokok perkara, secara mutatis-mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini sehingga tidak perlu tergugat ulangi kembali;
2. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat;
3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat halaman 2 angka 1 tentang hubungan hukum, bahwa sebelum adanya perjanjian pinjaman tertanggal 04 Juni 2021, sebelum nya Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan ketika pinjaman tersebut sudah dilunasi baru kemudian tertanggal 04 Juni 2021 Tergugat meminjam uang kembali kepada Penggugat untuk kepentingan pemilihan kepala desa dimana pada saat itu Tergugat maju sebagai calon kepala desa wangunjaya;
4. Bahwa menanggapi gugatan penggugat halaman 2 angka 2 dan 3 yaitu bahwa pada saat perjanjian hutang piutang tertanggal 04 Juni 2021, Penggugat mengharuskan adanya jaminan yang disertakan dalam perjanjian, dan dikarenakan Tergugat tidak memiliki apapun karena Sertifikat Hak Milik Rumah Tergugat sudah diagunkan lebih dulu ke Bank, dan Tergugat pada saat itu bingung dan sangat membutuhkan uang untuk Pemilihan Kepala Desa akibatnya Sertifikat Hak Milik Rumah milik orang tua Tergugat, Tergugat terpaksa menyerahkannya kepada

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi maksud dari Tergugat menyerahkan Sertifikat tersebut bukan untuk dijadikan alat bayar ketika tidak mampu bayar melainkan permintaan Penggugat sendiri karena Tergugat sadar untuk dapat di eksekusi terkait jaminan sertifikat hak milik harus disertai dengan hak tanggungan Maka, tanpa hak tanggungan, tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang kreditur ketika debitur gagal bayar dan tidak ada pula kemudahan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang tersebut bagi kreditur, hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat halaman 2 angka 5 yaitu Penggugat salah menghitung dimana piutang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikurangi pembayaran Tergugat sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) menurut Penggugat sisanya adalah Rp.173.000.000, padahal jika Rp.200.000.000 – Rp. 77.000.000 hasilnya adalah Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan terhadap perjanjian hutang piutang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Tergugat sudah membayar sebagian sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) karena Penggugat ketika Tergugat kalah dalam pemilihan kepala desa Tergugat terus-terusan datang ke rumah dan mengatakan jika Tergugat tidak mampu membayar uang pinjaman tersebut maka Sertifikat yang dijaminkan akan diagunkan ke bank, dan pada waktu itu Tergugat menolak karena Sertifikat Hak Milik tersebut bukan milik Tergugat, sehingga berbekal uang pinjaman dari Bank Artha Guna dengan jaminan sertifikasi pendidik Tergugat, Tergugat membayar sebagian yaitu sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sisa utang Tergugat menjadi sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat halaman 3-4 angka 5,6,7 beserta turunannya akan tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa dibuatnya perjanjian baru karena sisa utang Tergugat yang sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah),

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Penggugat meminta mobil milik suami/Turut Tergugat yang pada saat itu mobil masih status dalam angsuran tetapi Penggugat terus memaksanya dan akhirnya tanpa kehadiran suami/Turut Tergugat karena Tergugat panic dan takut menyerahkan sebuah mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana;

- 6.2. Bahwa pada saat dilakukan perjanjian baru, tergugat tidak membaca sama sekali terkait besaran hutang piutang, dan alangkah kagetnya ketika semuanya sudah selesai dan Tergugat melihat kembali isi perjanjian tersebut hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 6.3. Bahwa terkait dalil gugatan angka 5.3. Penggugat, itu merupakan dalil yang bohong faktanya hutang yang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) telah Tergugat bayar sebelum meminjam kembali yang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Tergugat telah bayar kepada Penggugat dengan skema cicilan per bulan yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) disertai bunga dalam waktu 11 (sebelas) bulan jadi total pembayaran Tergugat atas hutang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada penggugat disertai bunga adalah sebesar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- 6.4. Jadi atas fakta-fakta diatas sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 6.5. Bahwa terhadap jaminan mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana, secara lisan kami menyepakati 2 hal yaitu: *pertama* bahwa jaminan tersebut diberikan tidak untuk dijual sebagai alat pembayaran hutang melainkan jaminan pengganti sertifikat milik Elom Rohaeni akan tetapi faktanya ketika jaminan mobil diberikan Penggugat tetap tidak memberikan sertifikat tersebut karena tetap menunggu adanya BPKB, *kedua* bahwa jika memang pada saat itu Tergugat sudah benar-benar menyerah dan tidak sanggup bayar Tergugat meminta bahwa mobil tersebut diserahkan kembali untuk

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil jualnya tersebut akan dipakai untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;

6.6. Bahwa faktanya syarat dari tergugat sebagaimana poin 6.5. diatas dilanggar oleh Penggugat, dimana *pertama* mobil tersebut diketahui sudah dibeli oleh pihak ketiga yang juga kenal dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri melihat di halaman rumah orang yang diduga membeli mobil tersebut, sehingga turut tergugat membuat laporan polisi di Polres Garut nomor : B/446/IX/2023/Reskrim, atas dugaan penggelapan barang milik turut tergugat, *kedua* ketika adanya mediasi di kepolisian resort garut Tergugat tetap meminta bahwa mobil tersebut dikembalikan untuk dijual oleh turut tergugat dan hasil jualnya akan dipakai untuk melunasi sisa hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat bersikukuh tidak mau dan mau ada penyerahan BPKB, bahwa Penggugat tidak mengerti terhadap jaminan barang bergerak seperti mobil harus di bebani dengan jaminan fidusia dan mendaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia karena jika mengeksekusi tanpa dibebani dan didaftarkan fidusia mengakibatkan Dapat dikenakan sanksi pidana perampasan, Eksekusi terhadap objek fidusia secara sepihak dapat menimbulkan tuduhan adanya kesewenangwenangan dari kreditur, terutama karena tidak melalui badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam konsepsi tindak pidana dan memenuhi unsur dari perampasan;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 4-5 angka 8 dan 12 bukan Tergugat tidak menepati janji Tergugat, karena *pertama* adanya perselisihan jumlah sisa hutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut Penggugat sisa Hutang Tergugat adalah sebesar Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) hitungan tersebut adalah menurut Penggugat, Tergugat belum membayar hutang awal yang sebesar Rp.60.000.000, padahal faktanya sisa hutang Tergugat sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) karena hutang awal yang sebesar Rp.60.000.000 (enam

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh juta) sudah dibayar lunas beserta bunga dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian, *kedua* terhadap jaminan mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana Penggugat tidak mengerti dan paham terhadap eksekusi benda bergerak, bahwa menurut alam Pasal 29 Ayat (1b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diatur tentang cara penjualan benda objek jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atas kekuasaan sendiri, melalui pelelangan umum dimana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa piutang yang ada, karena objek dalam perkara *a quo* tidak pernah didaftarkan dan dibebani jaminan fidusia maka untuk penjualannya dilakukan oleh pemilik barang tersebut, tetapi Penggugat bersikukuh dan tidak mau mengembalikannya untuk dijual;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat angka 9 yang mengutip pasal 1338 Kuhperdata, menurut Tergugat pasal tersebut baru mengikat bagi para pihak ketika perjanjian yang dilakukan sah, dimana syah nya suatu perjanjian harus memenuhi unsur:

- Kesepakatan Para Pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata: *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*.

Dalam perkara *a quo* adanya kekhilafan Tergugat dan tidak dijelaskannya jumlah hutang Tergugat pada perjanjian tertanggal 31 Januari 2022;

- Kecakapan Para Pihak

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian;

- Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian;

- Sebab yang Halal

KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata;

Dalam perkara *a quo* syarat objektif ini tidak terpenuhi karena objek yang dijadikan jaminan adalah milik orang lain dan tanpa persetujuan dan sepegetahuan mereka yang menyebabkan unsur ini tidak terpenuhi;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 10 dan 11, terkait teguran, bahwa Tergugat selalu memberikan solusi terkait sisa hutangnya namun perlu disampaikan kembali Penggugat tidak mengerti dan paham terhadap eksekusi benda bergerak, bahwa menurut alam Pasal 29 Ayat (1b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diatur tentang cara penjualan benda objek jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atas kekuasaan sendiri, melalui pelelangan umum dimana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa piutang yang ada, karena objek dalam perkara *a quo* tidak pernah didaftarkan dan dibebani jaminan fidusia maka untuk penjualannya dilakukan oleh pemilik barang tersebut, tetapi Penggugat bersikukuh dan tidak mau mengembalikannya untuk dijual;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 13 dan 14 yang memohon sejumlah kerugian akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa sudah dijelaskan berulang kali terhadap sisa hutang piutang terdapat perbedaan jumlah dimana sebesar Rp.183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) hitungan tersebut adalah menurut Penggugat, Tergugat belum membayar hutang awal yang sebesar Rp.60.000.000, padahal faktanya sisa hutang Tergugat sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) karena hutang awal yang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) sudah dibayar lunas beserta bunga dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;
- 10.2. Bahwa terkait permohonan pembayaran bunga dan immaterial Tergugat bingung pada saat memohon pembayaran bunga Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi tapi pada saat melakukan permohonan kerugian immaterial Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka apa sebenarnya yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?
11. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 15, Tergugat juga melalui pengadilan negeri garut lewat perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar cermat dan memberikan rasa keadilan karena tidak diakuinya pembayaran hutang Tergugat yang sebesar Rp,60.000.000 (enam puluh juta), dan atas piutang Tergugat telah memberikan solusi untuk menjual mobil milik suami tergugat yaitu Turut Tergugat tetapi sebagaimana prosedur harus dilakukan oleh pemilik sehingga Tergugat mohon agar mobil tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat untuk dijual dan hasil jualnya akan dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana hutang yang belum dibayar yaitu sebesar Rp,123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
12. bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 yang memohon sita jaminan atas benda bergerak Tergugat tegaskan bahwa barang tersebut bukan milik Tergugat melainkan Turut Tergugat sehingga dengan tidak ditariknya

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat ke dalam Tergugat mengakibatkan permohonan ini layak untuk ditolak;

13. bahwa terhadap dalil gugatan angka 18 yang memohon uang dwangsom, pada dasarnya uang dwangsom merupakan tekanan psychis yang menyangkut kemanusiaan, sebagaimana yurisprudensi Nomor 791K/Sip/1972 dimana kalau ada permohonan pembayaran sejumlah uang, dwangsom tidak dapat dikenakan;
14. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 19 dan 20 hal tersebut perlu Penggugat buktikan didalam sidang hingga menjadi fakta persidangan.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan aquo telah dilumpuhkan seluruhnya oleh Tergugat karena mengada – ada dan tidak berdasar hukum, dan Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Hutang-Piutang antara Liah Haliah (Tergugat) dengan H. Ahmad (Penggugat) tertanggal 04 Juni 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor : 415901012357535 atas nama H. Ahmad Periode transaksi 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00408/Desa Wangunjaya atas Nama ELOM ROHAENI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Copy dari copy kesepakatan Bersama tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/446.a/X/RES.3.6.6/2024/Satreskim atas Laporan Sdr. Dadam Rohmana Bin H. Sukroni, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Somasi Nomor : 031/T2C-SOM/X/2024 tertanggal 02 September 2024 yang dikirim oleh Kantor Advokat Tryantoro Cipto & Rekan terhadap Sdri. Liah Haliah bersama Sdr. Dadam Rohmana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Copy dari Foto Print Out Beberapa Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya kampanye pemilihan kepala desa atas pencalonan Tergugat di desa Wangunjaya;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penyerahan uang antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dilakukan di Kantor Cabang BRI Garut

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada hari Jum'at, dan penyerahan uang tersebut dilakukan sebelum adanya penandatanganan surat perjanjian tertanggal 04 Juni 2021;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pinjaman tersebut dilakukan atas inisiasi dari Turut Tergugat yang bernama Dadam Rohmana;
- Bahwa sebelum jatuh tempo yaitu 3 bulan semenjak dibuatnya surat perjanjian tertanggal 04 Juni 2021, Penggugat melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jaminan Sertifikat karena pada saat perjanjian tertanggal 04 Juni 2021 tidak ada penyerahan jaminan sertifikat;

2. Yogi Risnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang dibuatkan pada tanggal 31 Juni 2022 tentang pelunasan utang piutang anantara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dengan sebuah unit mobil;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan mengenai penyerahan 1 unit mobil tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Saksi, kedua anak Tergugat dan Bpk Aep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 unit mobil tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Turut Tergugat namun untuk kelanjutannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2021, yang Saksi tahu hanya mengenai perjanjian tanggal 31 Juni 2022;

(2.1) Menimbang bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari copy rincian/rangkaian transfer cicilan kepada Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari copy riwayat transaksi pinjaman Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Surat PHK atas nama suami Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

(2.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jejen Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat dan Turut Tergugat meminjam uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal penacalonan kepala desa / lurah Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui adanya jaminan atas hutang piutang tersebut berupa satu unit mobil Toyota Rush milik Tergugat;
 - Bahwa sebelum penyerahan satu unit mobil yang dijadikan jaminan tersebut, Saksi mengetahui Turut Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hutang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat, namun Turut Tergugat pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk menambahkan pembayaran kepada Penggugat;
2. Gun gun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.183.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya jaminan atas hutang piutang tersebut berupa satu unit mobil Toyota Rush milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang tersebut sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena Saksi dipanggil atau diminta oleh Tergugat untuk ikut sebagai Saksi menyerahkan pelunasan dengan 1 (satu) unit mobil kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian pelunasan hutang dengan 1 (satu) unit mobil yang dibuat dirumah Tergugat;
- Bahwa terkait dengan penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak disertai dengan surat-surat kendaraan akan tetapi terdapat catatan bahwa surat-surat kendaraan akan diberikan dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Setelah 2 tahun 7 bulan tersebut surat-surat kendaraan sudah diberikan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat;

(2.3) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.4) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

(3.1) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan atau menarik Elom Rohaeni sebagai pemegang hak atas tanah

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*exceptio plurium litis consortium*) yang dijadikan jaminan oleh Penggugat.

2. Gugatan Penggugat gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas apa yang dituduhkan penggugat kepada tergugat mengenai apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Penggugat salah menarik pihak karena Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat untuk menyerahkan BPKB mobil yang a.n Dadam Rohmana.

(3.3) Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, mengenai Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas apa yang dituduhkan penggugat kepada tergugat mengenai apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat salah menarik pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah beririsan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

(3.4) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Wanprestasi Tergugat yang memiliki hutang jatuh tempo terhadap Penggugat dan/atau tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan BPKB kendaraan yang dijadikan pelunasan hutang Tergugat;

(3.5) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya Hutang Piutang dengan Penggugat, akan tetapi nilai atau sisa Hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp123.000.00,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
2. Bahwa terhadap jaminan mobil atas nama Turut Tergugat/Dadam Rohmana, bahwa jaminan mobil tersebut diberikan tidak untuk dijual sebagai alat pembayaran hutang melainkan jaminan pengganti sertifikat milik Elom Rohaeni akan tetapi faktanya ketika jaminan

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil diberikan Penggugat tetap tidak memberikan sertifikat tersebut karena tetap menunggu adanya BPKB, dan pernah disepakati bahwa jika memang pada saat itu Tergugat sudah benar-benar menyerahkan dan tidak sanggup bayar Tergugat meminta bahwa mobil tersebut diserahkan kembali untuk dijual dan hasil jualnya tersebut akan dipakai untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui adanya perjanjian Hutang Piutang terhadap Penggugat yang dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tertanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pemilihan kepala desa dimana pada saat itu Tergugat maju sebagai calon kepala desa wangunjaya;
2. Bahwa terhadap hutang tersebut telah diberikan jaminan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas Nama ELOM ROHAENI (Ibu kandung TERGUGAT), terletak di Jalan Citalahab/Blok Ranca Ucing, seluas 275m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Rancabuaya ke Bungbulang
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Selatan : Tanah Milik Isak
Sebelah Barat : Selokan;
3. Bahwa Terhadap hutang piutang tersebut, Tergugat telah membayar sebagian hutangnya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian telah membuat perjanjian baru tertanggal 31 Januari 2022;
5. Bahwa Tergugat pada saat dibuat perjanjian baru tanggal 31 Januari 2022 telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Pemilik : DADAM ROHMANA

Nomor Polisi : Z 1418 EE

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis : Minibus
Warna KB : Putih
Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK037025
Nomor Mesin : 2NRF882805
Nomor BPKB : P03300720
Kode NKJB : CO1445526

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena:

6. Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang pada tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas nama Elom Rohaeni (Ibu kandung Tergugat);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membuat perjanjian baru pada tanggal 31 Januari 2022 dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil atas nama Tergugat namun Tergugat telat dan telah jatuh tempo dalam menyerahkan surat-surat kendaraan;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Kapa dan Yogi Risnawan;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yaitu adanya perjanjian hutang piutang pada tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah dan akan dilakukan pelunasan 3 bulan kemudian menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-1 dan P3, atas hutang piutang tersebut telah pula disertakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas Nama Elom Rohaeni (Ibu kandung TERGUGAT), terletak di Jalan Citalahab/Blok Ranca Ucing, seluas 275m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Rancabuaya ke Bungbulang
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Selatan : Tanah Milik Isak
Sebelah Barat : Selokan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti P-4 dan T-2, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

(3.12) Menimbang bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tersebut, berdasarkan bukti P-4 dan diperkuat keterangan Saksi Yogi Risnawan, pada tanggal 31 Januari 2022 telah dibuat perjanjian baru kembali terkait pelunasan hutang sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan kendaraan mobil pribadi dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Pemilik : DADAM ROHMANA
Nomor Polisi : Z 1418 EE
Type : Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis : Minibus
Warna KB : Putih
Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK037025
Nomor Mesin : 2NRF882805
Nomor BPKB : P03300720
Kode NKJB : CO1445526

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi Gunung, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut diatas kepada Penggugat namun tidak disertai dengan surat-surat kendaraan akan tetapi terdapat catatan sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 bahwa surat-surat kendaraan akan diberikan dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan setelah penandatanganan perjanjian tanggal 31 Januari 2022;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka perjanjian hutang piutang tertanggal 4 Juni 2021 dan perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 merupakan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik;

(3.15) Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas, perjanjian hutang piutang tertanggal 4 Juni 2021 dan perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 telah dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang cakap hukum, objek perjanjian berupa sejumlah uang atau alat bayar pengganti adalah hal tertentu, dan perjanjian hutang piutang merupakan sebab yang halal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap pinjaman dan pelunasan hutang piutang tersebut sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4 serta berdasarkan bukti P-6 Penggugat telah menegur secara lisan kepada Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 dan/atau Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum melakukan pelunasan atas sisa uang pinjaman atau menyerahkan BPKB kendaraan;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) kepada Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

(3.19) Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah mengenai jumlah sisa hutang yang harus dibayar dengan menyatakan bahwa sisa hutangnya hanya sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), namun berdasarkan perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana bukti P-4, telah disepakati bahwa total hutang Tergugat adalah sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), serta berdasarkan bukti P-4 pada catatan angka 1, Tergugat memiliki kewajiban untuk menyerahkan Surat Kendaraan (BPKB) dalam waktu 2 Tahun 7 bulan / pada bulan Agustus 2024;

(3.20) Menimbang bahwa bukti berupa screenshot transfer sebagaimana T-1 yang menurut Tergugat merupakan bukti pelunasan terhadap hutang lama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum adanya perjanjian hutang piutang tertanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan dengan pertimbangan bahwa bukti screenshot transfer yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karena tidak disertai dengan keterangan tertulis dari pihak bank yang mengeluarkan bukti transfer tersebut yang dapat menjamin keotentikan bukti tersebut, serta tidak menjelaskan secara rinci mengenai peruntukan atau tujuan transfer tersebut serta tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa transfer tersebut adalah untuk pembayaran hutang lama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jumlah total hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu tetap sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan telah dilakukan pelunasan dengan 1 (satu) unit kendaraan sesuai dengan perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana bukti P-4, oleh karena itu

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat mengenai kerugian materiil berupa tidak dibayarkannya hutang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan bunga kelalaian (moratoir) sebesar 6% per tahun yang dihitung sejak Januari 2022 hingga diajukannya gugatan ini (35 bulan) sebesar Rp. 32.025.000,- (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-4 telah disepakati bahwa Tergugat akan melunasi hutangnya sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan alat bayar pengganti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik pribadi atas nama BPKB atas nama Dadam Rohmana/Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai petitum Penggugat pada angka 5 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara wanprestasi, kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang bersifat materiil dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immateriil pada dasarnya merupakan bentuk ganti rugi yang lazim dituntut dalam perkara perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi ini tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

(3.24) Menimbang bahwa terhadap permohonan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas BPKB kendaraan atas nama Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena tidak adanya permohonan untuk dilakukan sita jaminan atas objek tersebut selain itu berdasarkan fakta yang terbukti didalam persidangan tidak adanya sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya untuk mengalihkan objek tersebut, sehingga terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, oleh karena hal tersebut petitum Penggugat angka 7 tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena amar putusan dalam perkara a quo merupakan suatu putusan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang maka petitum Penggugat angka 8 mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

(3.26) Menimbang, bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, karena tidak didukung bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dibantah kebenarannya, sehingga permohonan putusan serta merta ini harus ditolak;

(3.27) Menimbang bahwa terhadap permohonan agar Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut beralasan karena Turut Tergugat adalah pemilik BPKB kendaraan yang menjadi objek perjanjian sebagai alat bayar pengganti hutang Tergugat, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.29) Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 136 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 1338 KUHPdata;

4. MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 04 Juni 2021 dan Surat Perjanjian tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta saksi-saksi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Jaminan berupa BPKB Kendaraan atas nama Turut Tergugat dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Nama Pemilik : Dadam Rohmana
Nomor Polisi : Z 1418 EE
Type : Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)
Jenis : Minibus
Warna KB : Putih
Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK037025
Nomor Mesin : 2NRF882805
Nomor BPKB : P03300720
Kode NKJB : CO1445526
5. Memerintahkan Penggugat mengembalikan Jaminan berupa SHM Nomor: 00408/Desa Wangunjaya atas Nama Elom Rohaeni kepada Tergugat, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Kendaraan atas nama Dadam Rohmana/Turut Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eva Khoerizqiah, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Alif Braja Dijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Dto.

Hakim Ketua

Dto.

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Khoerizqiah, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dto.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Alif Braja Dijaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	-
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Lain-lain pos	Rp. 160.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Grt